

0000985-73.2014.8.26.0229

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000985-73.2014.8.26.0229 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000985-73.2014.8.26.0229

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 186/2014 - 2º Distrito

Policial de Hortolândia, 015/2014 - 2º Distrito Policial de Hortolândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gerson Fabiano de Oliveira Alves

Juiz de Direito: Dr. André Forato Anhê

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) contra GERSON FABIANO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 16, caput, do Estatuto do Desarmamento (Lei n.º 10.826/2003).

O réu responde ao presente processo em liberdade. A denúncia foi regularmente recebida por decisão datada de 7/5/2014, a fls. 28/29. O réu foi devidamente citado, a fls. 74. A defesa preliminar foi apresentada (fls. 82/86). Afastou-se a absolvição sumária e designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 88/89).

Durante a fase instrutória (fls. 126/129, 146/152 e 178/180 + mídias), foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, interrogou-se o réu.

A promotoria postulou a condenação do réu nos exatos termos da denúncia; pediu o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, e sustentou ser incabível a

substituição da pena privativa de liberdade, tampouco a suspensão condicional da pena (fls. 184/186).

A defesa requereu a absolvição integral do réu, sustentando a aplicação da teoria da insignificância. Subsidiariamente, o reconhecimento da confissão espontânea, com a fixação da pena-base no seu patamar mínimo legal, com o início do cumprimento de pena em regime aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (fls. 193/196).

É o relatório. Decido.

A materialidade é indiscutível. Vem provada pelo BO-PC (fls. 8/10), pelo auto de apreensão da munição (fls. 11/12), pelo relatório final de investigação (fls. 24/25) e pelo laudo técnico-pericial (fls. 32/34).

Também a autoria se põe comprovada sem dúvida alguma, demonstrada pelos depoimentos judiciais. Os depoentes confirmaram a ação do réu conforme descrito pela acusação.

Segundo a peça acusatória, em 28 de janeiro de 2014, por volta das 12h25, na Rua Vicente Celestino, altura do nº 225, Jardim São Bento, nesta cidade de Hortolândia, GERSON FABIANO DE OLIVEIRA ALVES, transportava no interior de seu veículo GM/Vectra GLS, placa CPI 0768 de Sumaré-SP, munição de uso restrito, consistente em 1 cartucho íntegro calibre 7,62 mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, os policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o veículo estacionado e desconfiaram do denunciado. Feita a abordagem, verificaram que GERSON era o proprietário do veículo e nada de ilícito foi encontrado com ele. Contudo, realizadas as buscas no interior do veículo, localizou-se dentro do porta luvas a munição acima descrita, sem documentos que comprovassem a posse ou o porte lícito da munição de arma de fogo.

A ação penal é procedente.

Em solo policial, o réu alegou que encontrou a munição íntegra numa via pública e a guardou no porta-luvas de seu veículo, assumindo a posse do material e afirmando que não tinha intenção de utilizá-lo, pois não tem arma de fogo (fls. 6).

Em juízo, apresentou versão distinta, afirmando que encontrou a munição em uma praça e que sua esposa a colocou no porta-luvas de seu veículo, sem seu conhecimento, mesmo após ter pedido a ela que a jogasse fora. Ele foi abordado pelos policiais alguns dias depois de ter encontrado a munição (fls. 151/152 + mídia).

De outro lado, os depoimentos judiciais dos policiais militares foram harmônicos e coerentes, corroborando os fatos expostos na exordial acusatória, apontando para o réu como o autor do delito.

O PM Luciano Cortez Fernandes confirmou que encontrou a munição intacta no porta-luvas do veículo do réu, e disse que, no momento, o réu não soube das informações sobre o projétil. Disse também que o réu era conhecido dos meios policiais, por ser membro de uma facção criminosa (fls. 126/129 + mídia).

No mesmo sentido foi o depoimento do PM Elias de Moraes, que reafirmou a versão apresentada por seu parceiro de farda (fls. 178/180 + mídia).

Pois bem. Consoante a jurisprudência firmada pelo c. STJ, a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório, munição ou artefato explosivo é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei

10.826/2003, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF) passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses excepcionalíssimas – frise-se – quando apreendidas pequenas quantidades de munição, desde que desacompanhadas da arma.

Todavia, em que pesem as teses da defesa técnica, na hipótese dos autos, não é o caso de se aplicar a teoria da insignificância, tendo em vista ser cediço que a apreensão de pequena quantidade de munição, por si só, não implica atipicidade da conduta, como se vê da posição firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento dos Embargos de Divergência em RESP Nº 1.856.980 - SC (2020/0006029-0), in verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE UMA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na hipótese dos autos, embora com o embargado tenha sido apreendida apenas uma munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade. 3. Embargos de Divergência providos, agravo regimental provido e recurso especial desprovido.”

Logo, no caso vertente, tem-se que o simples fato de a munição de arma de fogo calibre 7,62 apreendida estar desacompanhada da respectiva arma de fogo não implica a atipicidade da conduta, dadas as peculiaridades do caso concreto.

Isso em razão dos relatos dos policiais militares de que o réu já era conhecido dos meios policiais como membro de facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios em âmbito nacional, além de ostentar condenação com trânsito em julgado nos autos do Processo nº 0006211-30.2016.8.26.0604 como por incurso no artigo 2º, § 2º e § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, por atuar em organização criminosa qualificada pelo emprego de arma de fogo (art. 2º, § 2º) e majorada pela conexão com outras organizações criminosas independentes (art. 2º, § 4º, inc. IV).

Não bastasse, Gerson ostenta condenação em primeiro e segundo graus de jurisdição (ainda sem trânsito em julgado) como incurso no delito de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), nos autos do processo 0024918-03.2012.8.26.0114, o que corrobora a fala dos policiais de que, de fato, é membro de facção criminosa, a demonstrar a maior ofensividade de sua conduta, a periculosidade social da ação, e o maior grau de reprovabilidade de seu comportamento, não havendo, aqui, falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta.

De mais a mais, também ao contrário das alegações da defesa técnica, não há falar em confissão, ainda que parcial, pois o réu negou a posse e o porte da munição, afirmando que desconhecia que ela estava no porta-luvas de seu veículo, e que sua esposa a teria colocado naquele local, sem sua ciência, versão que restou solta nos

autos, diante dos demais elementos de prova (como a sua própria versão concedida no dia dos fatos em solo policial).

Assim, é de ver que a prova dos autos demonstrou suficientemente que Gerson foi o autor do delito de que é acusado, bem como demonstrou a expressiva ofensividade da conduta.

Assim, dada a harmonia da prova, a condenação do réu se impõe, na forma do artigo 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, ao ponderar as circunstâncias do artigo 59 do CP, com destaque à personalidade, à culpabilidade e às circunstâncias, que a munição é de fuzil de grosso calibre (7.62 mm), de uso exclusivo das Forças Armadas, a ensejar maior reprovação, importando na exasperação da pena (+1/6).

Desse modo, do artigo 59 do CP, a pena-base passará do mínimo previsto no tipo penal (3 anos de reclusão), para 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa (dia-multa no mínimo).

Na segunda fase, ante a reincidência simples (Proc. n.º 0006211-30.2016.8.26.0604, a fls. 54/55 do apenso), é de impor à sanção a majoração de 1/6, passando a pena para 4 anos e 1 mês de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa (dia-multa no mínimo).

Na terceira fase, nada que considerar, ficando a pena final em 4 anos e 1 mês de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa (dia-multa no mínimo).

FINALIZAÇÃO:

Pelas circunstâncias apontadas em primeira fase, e em face da reincidência e do quantum de pena cominada, o regime inicial adequado será o semiaberto. Não cabe substituição de pena nem sursis, pelo tanto de pena cominada e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Posto isso, JULGO A AÇÃO PROCEDENTE.

CONDENO o réu, GERSON FABIANO DE OLIVEIRA, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, fixado o valor do dia-multa no piso unitário, tudo pela prática do delito do artigo 16, caput, do Estatuto do Desarmamento.

Condeno o réu às custas e outras despesas, como as custas de 100 Ufesps e as despesas de oficial de Justiça. Suspendo, porém, a exigibilidade de custas e despesas, deferindo-se gratuidade.

Sem indenização.

O acusado poderá recorrer em liberdade.

A prescrição se dará em 12 anos (pela pena concreta), a contar, retroativamente, do recebimento da denúncia (em 2014), e assim ainda não se operou.

OBJETOS:

Oficie-se de imediato à autoridade policial para que o material bélico seja enviado ao Exército e destruído, ou enviado ao Exército e, mediante autorização, aproveitado por força policial ou militar.

O carro (GM/Vectra - placa CIP0768) poderá ser devolvido, desde que pagas as taxas de remoção e de estadia. Depois de transitada a sentença, oficie-se à delegacia e ao Pátio Municipal.

Com o julgamento definitivo, mantida a sentença, intime-se para o início do regime de prisão, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação, expeça-se a guia definitiva e cobre-se a multa.

Depois de recolhido o valor da multa e de iniciado o cumprimento da pena corporal, expeça-se o mandado de levantamento da fiança, intimando-se o réu pessoalmente.

Não recolhida a multa, será operado o desconto ao valor da fiança.

Se o acusado não se apresentar para o início do regime semiaberto ou não for localizado, a fiança (fls. 19 do apenso) ficará perdida para o Funpen, providenciando-se a transferência (art. 344 do CPP).

Expeça-se a certidão do advogado dativo (fls. 75).

Dê-se ciência ao MP.

Na oportunidade, archive-se.

Pub. Int. Cumpra-se.

Hortolândia, 09 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA